



תב/ 137/10

בפני המפקחת על רישום המקרקעין
ברחובות

1

התובעים:

1. ווייג איטה ת.ז. 067461814
2. ווייג חיים ת.ז. 030706931
- ע"י עו"ד עוזי ארדיטי
- רח' גולדה מאיר 3 נס ציונה 74036

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. פינקלשטיין אלכסנדר ת.ז. 308901941
2. פינקלשטיין זינאידה ת.ז. 011654456
- ע"י עו"ד ולדימיר סימקין
- רח' הרצל 83 ראשל"צ 75251
3. ברנדין אלכסנדר ת.ז. 308819515
4. ברנדין לודמילה ת.ז. 312035405
- שניהם מרח' נחמני 1 (עזרא 10 א) דירה 13 רחובות
5. רחמילוביץ' אשר ת.ז. 4362580
6. רחמילוביץ' איטה ת.ז. 7259733
- שניהם מרח' נחמני 1 (עזרא 10 א) דירה 17 רחובות
7. קילשטיין יוסף ת.ז. 011654449
- ע"י עו"ד ולדימיר סימקין
- רח' הרצל 83 ראשל"צ 75251

פסק דין

1. התובעים הינם בעלי דירה תת חלקה 7 בקומה השניה בבית המשותף הבנוי על הנכס הידוע כחלקה 628 בגוש 3705. הנתבעים כולם למעט הנתבעת 2 הינם בעלי דירות אחרות בבית שדירותיהם נמצאות מעל דירת התובעים. דירות הצדדים כולם נמצאות בצד הצפון מערבי של הבית המשותף.
- הנתבע 1** הינו בעל דירה תת חלקה 15 הנמצאת **בקומה רביעית**. הנתבעת 2 כאמור אינה בעלת דירה. בטעות צויינה בתביעה כבעלת דירה אלא שלטובתה רשומה הערה על הימנעות מעשיית עסקה על דירה 15.
- הנתבעים 3-4** בעלי דירה תת חלקה 19 הנמצאת **בקומה חמישית**.
- הנתבעים 5-6** בעלי דירה תת חלקה 23 הנמצאת **בקומה שישית**.
- הנתבע 7** בעל דירה תת חלקה 27 הנמצאת **בקומה שביעית**.
- התביעה הוגשה ביום 14.6.10 למתן סעד של צו עשה.
- נטען בתביעה כי התובעים שומרי מסורת זכאים על פי הסיפא להסכם הרכישה של דירתם **להקים סוכה כשרה** בעורף דירתם בכיוון מערב במרפסת המיועדת לכך. עוד נטען כי במשך שנים רבות מנעו הנתבעים מהתובעים שימוש בסוכה וקיום מצוות מאחר ותליית כביסה על



חבלי הכביסה וקיומם של הגגונים שמעל חבלי הכביסה הגגונים שהוקמו על ידי הנתבעים או קודמיהם בדירות, שלא כדין, הופכים הסוכה לבלתי כשרה.

במשך השנים ומתוך אי רצון להתעמת מצאו התובעים פתרון שעיקרו הקמתה של סוכה בחזית דירתם (מצד צפון) (על גבי גג קומת המשרדים) על אף חוסר הנוחות תוך שימוש בסולם על מנת לרדת ממרפסת הבית של הסלון לסוכה.

בשל בריאותו הרופפת של התובע התעורר קושי בשימוש בסולם והתובעים רצו להשתמש במרפסת (שלצד המטבח) שבדירתם כסוכה. לכן, פנתה התובעת לנתבעים ולשאר בעלי הדירות הרלבנטיים מעל דירת התובעים בבקשה להסיר הגגונים ולהמנע מתליית כביסה.

התובעים טוענים כי זכותם להקים סוכה כשרה במרפסת זו מעוגנת בהסכם הרכישה של הדירה ובחופש הדת על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

הסעדים המבוקשים בתביעה הינם **פירוק הגגונים** על ידי הנתבעים ועל חשבונם, **הימנעות מהתקנת גגונים או כל מתקן להסתרת הכביסה** ללא שיקבלו היתר כדין, **והימנעות מתליית כביסה** מידי שנה מערב חג סוכות ועד מוצאי שמחת תורה.

2. התובעים רכשו דירתם ב- 30/8/1973 מחברת גזית קונסיליום השקעות ופתוח בע"מ (להלן- הקבלן) (נספח ב' לתביעה). יצויין כי התובעים נסמכים בתביעתם על המפרט הטכני שצורף לחוזה הרכישה שלהם בו צויינה לאחר הסעיף האחרון המודפס שורה בכתב יד בה נכתב

"תכנה לסוכה במרפסת האטומה".

עוד צרפו התובעים לתביעתם מסמך המהווה לטענתם אסמכתא הלכתית לפיה סוכה הממוקמת תחת קירוי ואינה תחת אור השמש הינה פסולה.

3. טענות ההגנה :

א. נתבעים 5-6

נתבעים אלו לא היו מיוצגים בהליך בפני. כמו התובעים, רכשו את דירתם מהקבלן (חוזה מיום 23/8/1977-סומן נ/1) טענו כי אין בחוזה הרכישה שלהם הגדרה למרפסת סוכה וכי הקמת חבלי הכביסה נעשתה על ידי הקבלן.

לטענתם אין צורך בהיתר בניה מיוחד לגגון, הקמתו נעשתה להגן על הכביסה מנזילות מים, הפרשות ציפורים וגשם, הגגונים נמצאים במקום 30 שנה..

עוד טענו כי גם התובע התקין לעצמו גגון.

בתגובה לדרישות התובעים הודיעו כי הם מוכנים כי הגגון יוחלף בגגון מתקפל ואולם עלות בגין כל שינוי גגון תחול על התובעים ומסכימים שלא לתלות כביסה בחג הסוכות.

ב. נתבעים 1, 2, 7

נתבעים אלו יוצגו בהליך על ידי עו"ד. הם קנו דירותיהם כדירות "יד שניה" במצב נתון בו קיימים גגונים וטענו כי אין במתקני הכביסה שמעל השטח הנדון הפרה של היתרי הבניה, כי המרחב מעל השטח יועד לתליית כביסה. לטענתם האסמכתא ההלכתית עליה הסתמכו התובעים אינה מסמך רשמי לביסוס מסקנה במשפט וכי פסלות הלכתית, גם אם קיימת, אין בה כדי ליצור זכות התובעים לדרוש הגבלה של אי תליית כביסה והסרת גגונים. עוד נטען כי הקבלן לא הגביל השכנים האחרים בתליית כביסה וכי חוזה הרכישה של התובעים עלול להעניק להם זכות תביעה כלפי הקבלן אך לא להגביל בזכויות בסיסיות את הדיירים האחרים בבנין. גם נתבעים אלה ציינו כי התובעים בעצמם בנו גגון.

ג. הנתבעים 3-4 בעצמם שומרי מסורת קיבלו על עצמם להסיר הגגון תוך השארת זכותם להתקין גגון נשלף או מתקפל ובכפוף לכך שלא ימצא פתרון אחר לחג הסוכות אשר יספק כל הצדדים להליך.

מבחינת התובעים רק קבלת הסעד המבוקש כלפי כל הנתבעים תועיל לתובעים מאחר ומבחינת הלכתית לגבי סוכה כשרה צריך רוס השמים להיות גלוי מעליה וסעד רק כלפי מי מהנתבעים לא יועיל.

4. הישיבה הראשונה של הדיון התקיימה בבית המשותף עצמו על מנת שאוכל להתרשם ממצב הדברים בפועל. סיירתי על כן בדירות של כל הצדדים ובתחומי הבית המשותף. בבית המשותף 32 יחידות. בקומות המגורים 4 דירות. שתי דירות צפוניות ושתי דירות דרומיות. קומת המגורים הראשונה הינה הקומה השניה של הבית. מעל מפלס קומת משרדים. דירות הצדדים כולם משתרעות בכיוונים צפון מערב. דירת התובעים נמצאת בקומה השניה. בכיוון צפון תחתיה מצוי גג קומת המשרדים. אל גג זה, עליו נהגו להקים את הסוכה במשך שנים (כך נטען), סידרו התובעים וכן בעלי הדירה הסמוכה אליהם (שאינם צד להליך) סולם ירידה (נספחי תביעה תמונות 1/ד, 2/ד, 3/ד). מרפסות המטבחים/שירות של דירות התובעים והנתבעים פונות לכיוון מערב.

5. למרפסת השירות שבדירת התובעים יש יציאה הן מן המטבח וכן מחדר האמבטיה (מוצג ת/1). ניתן לומר שקו הדלת של היציאה מהאמבטיה מהווה את תחילת החלק המיועד לסוכה. החלק המיועד לסוכה במרפסת אורכו כ- 2.40 מ' רוחבו כ- 70 ס"מ. מעל המרפסת מותקן



גגון נע עשוי פלסטיק גלי (מוצגים: ת/1, ת/2). גגון זה סגור למעשה כל השנה ואמור להפתח רק בחג הסוכות ואז לא יהיה קירוי למרפסת.

עם פתיחתו של הגגון ובעת שאתה נושא עיניך אל על אתה רואה את חבלי הכביסה, המסתורים והגגונים שמעליהם המותקנים בדירות הנתבעים. הגגון והרלסים עליו הוא מותקן נראים בתמונה נספח ד/5.

החלק המיועד לסוכה אף חופה בתריסי אלומיניום מכל צדדיו הגלויים ומעבר למרפסת עצמה מתוקנים חבלי כביסה (תמונה ד/ 5 בתביעה).

6. ניכר בעליל בביקור במקום כי מסתורי הכביסה היו חלק בלתי נפרד מבניית הבית. המקומות הוקצו לכך על ידי הקבלן לצורך תליית הכביסה. הדבר נלמד מכך שחזות המסתורים זהה (חלקם כבר שבורים). מדובר במסגרת אלומיניום המחופה בלייסטים מפלסטיק. ראה למשל במוצג ת/3.

אני גם סבורה כי המלל במפרט הטכני של התובעים בעניין תליית כביסה סעיף 16 למפרט (נספח ב' לתביעה) "סדור לתליית כביסה במרפסת האמבטיה" מעיד על כך.

התובעים חזרו בהם מטענתם כלפי המסתורים, בסיכומיהם הם טוענים כי המסתורים אינם מפריעים לקיומה של סוכה כשרה כי הטווח שלהם מעבר לסוכה.

אם קיימים מסתורי כביסה משמע שבתוכם תתלה הכביסה. לא ברור, אם כן, כיצד מבקשים התובעים למנוע את זכות תליית הכביסה מהנתבעים. רצון טוב של הנתבעים להמנע מתלייה הינו דבר אחד. חובה משפטית היא דבר אחר.

התובעים מבקשים כי תנתן להם זכות ביתר. כך למשל התובעים התקינו חבלי כביסה מחוץ למרפסת דירתם. זכות זו, שהם מבקשים לשלול מן הנתבעים, קיימת להם ללא הגבלה בזכות העובדה שאין תחת דירתם דירות נוספות.

מעבר לנדרש יצויין כי כל הנתבעים הביעו הסכמתם, מתוך רצון לשמור על יחסי שכנות, לא לתלות כביסה במהלך 8 ימי הסוכות ואף נכוונות להחלפת הגגונים הקיימים בגגונים מתקפלים ובלבד שהעלות עקב כך תחול על התובעים. ניסיון להגיע לפשרה ברוח זו לא צלח.

7. עיקרה של התביעה אם כן נסוב סביב הגגונים – הללו מותקנים הן בצד הצפון המערבי שדירותיו נדונות בפני ואף מותקנים בצד הדרום מערבי. יצויין כי גם בצידו המזרחי של הבית קיימים גגונים. רובם בצבע צהבהב חלקם בצבע ירקרק אשר עשויים מפלסטיק גלי המותקן מעל קונסטרוקציה ברזל (תמונות ד/ 7, ד/4).

אין מחלוקת עובדתית כי הגגונים הותקנו לפני 35 שנה, בשנים הראשונות לאחר אכלוס הבית, אף התובעים מודים בכך בכתב תביעתם ובעדותם. חלק מהגגונים חודשו במהלך השנים.



8. דיון:

- א. האם קיימת לתובעים זכות קניינית בקיומה של סוכה /מרפסת סוכה בדירתם ?
 ב. האם התקנת הגגונים ברכוש המשותף נעשתה בניגוד לסעיף 2 לתקנון המצוי ומהווה פגיעה בתובעים ?

9. האם קיימת לתובעים זכות קניינית בקיומה של סוכה /מרפסת סוכה בדירתם -

טענת התובעים בסיכומים נסמכת על המפרט הטכני הנספח לחוזה הרכישה, על כך שהיו רוכשים ראשונים, וקיבלו את החזקה ראשונים בבנין.
 טענות הנתבעים כי לא הוכח כי המרפסת של המטבח שייכת לתובעים וזאת לאור תיאור הדירה בחוזה המכר כדירה בת 4 חדרים מטבח וחדרי שירותים אינה מקובלת עלי. אין ספק כי מרפסת השרות לרבות החלק המיועד לשמש כסוכה מהווה חלק מדירת התובעים ומסומנת כך גם על פי תשריט הבית המשותף.

טענה נוספת של הנתבעים היא כי בחוזים בין הקבלן לדיירים אחרים לא הוכנסו המגבלות הנובעות מהזכות לכאורה של התובעים לסוכה, שכן לאוכלוסיה בבנין לא היה צביון דתי, ולכן לא ניתן לקבוע מגבלות אלו היום.

אני סבורה שהצדק עם הנתבעים. בחוזים שהוצגו בפני (נ/1 – חוזה רחמילוביץ, נספח ב' לתביעה חוזה הרכישה של התובעים) לא מופיעה כל התייחסות לצביון המגורים בבית או להצמדות מיוחדות או לזכויות מיוחדות שתקבענה בתקנון המוסכם. הקבלן שימר לעצמו בחוזים בסעיף 10,12 סמכות לערוך תקנון מוסכם בבית המשותף בהתאם לראות עיניו באופן מוחלט. נושא קיומה של הכנה לסוכה היה בגדר התחייבות בין צדדים סמוכים: הקבלן והתובעים, והיה בתחום הידיעה פרטית של התובעים. מעבר לשאלה מה משמעות של המילים "יצירת הכנה לסוכה", שלצורך העניין אין לדעתי צורך להכנס אליה אין משמעותה כל הגבלות השימוש בדירות אחרות בבית אלא אם הדברים נאמרים במפורש בחוזים של רוכשי הדירות האחרים. אפילו בחוזה של התובעים לא נאמר שתיכלל בתקנון הבית הוראה בקשר לשימוש בדירות האחרות הנגזר מקיומה של סוכה אצלם.

העובדה שהתובעים רכשו ראשונים אינה יוצרת זכות קניינית גוברת.

בבנין דירות נוספות בצד המערבי בהן יש סוכה. כך למשל, בקומה השלישית בדירה של משפחת גרז (ראה תמונה ד/4 נספח לתביעה) נראית הסוכה כשהיא אנכית לדירת התובעים. גם בדירה בקומה רביעית (אינה מהדירות המשתתפות בתביעה כי אינה מעל דירת התובעים) קיימת סוכה.

הקבלן לא דאג לעגן כל התייחסות לנושא הסוכה /סוכות או צביון החיים בבית בתקנון הבית המשותף או בתשריט ששימש בסיס לרישום. זכות קניין משמעה זכות ברורה ידועה וגלויה



לכולי עלמא הניתנת להילמד ממסמכי רישום, קבועה בתקנון הבית המשותף או לפחות בחוזי המכר של שאר בעלי הדירות. זכות זו היתה נסתרת בענייננו ונותרה אם בכלל בגדר זכות חוזית כלפי הקבלן. משלא נקבעה בתקנון המוסכם שנרשם לבית כל הוראה בנושא לא ניתן לומר כי לתובעים זכות קניינית בקשר לכך.

ב"כ התובעים הסתמך בסיכומיו על פסק הדין בתב 232/08 שאשא נ. חאדרי בפני המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקוה. שם נדון בנין בפתח תקוה בו מרפסות הבית בנויות באופן מדורג המאפשר בניית סוכות בכל הקומות (סעיף 4 לפסק הדין – תאור הבית).

הנתבע שם התקין על קירות הבית מסילה המשמשת לתנועת גג המרפסת המאפשרת בחג הסוכות הזזת הגג והנחת סכך. הזזת הגג מונעת מהתובע לעשות שימוש זהה בגג המרפסת. שם הסתבר מעמדת חברת משהב (החברה שבנתה את הבניין – ת.פ.) כי הבנין תוכנן כך שלדיררים בקומות 3-7 תהיה אפשרות לבניית סוכה כהלכתה במרפסת ותשריט הבית שצורף לכל חוזה מכר איזכר זאת ברורות עוד נקבע שם בתקנון המוסכם כי בעלי הדירות בבית התחייבו לקיים אורח חיים דתי.

המפקחת שם קבעה כי התקנת גג המרפסת נשלף על ידי הנתבע מונעת מן התובע שימוש במרפסת כסוכה, שימוש שיועד לכך בהסכמי המכר בין הקבלן לרוכשים. בנוסף, התקנת המסילה על קיר הבית המשותף בלא הסכמת יתר בעלי הזכות מהווה פגיעה אסורה ברכוש המשותף.

נסיבות פסק דין שאשא אינן דומות לענייננו- כאן התקנון לא איזכר קיומן של סוכות או התחייבות לקיום אורח חיים דתי, מרפסת הסוכה אוזכרה בכתב יד במפרט הטכני של התובעים אך לא הוכח כי אוזכר איזכור דומה במפרט הטכני של שאר הנתבעים. לאור האמור לעיל אני קובעת כי התובעים לא הוכיחו זכות קניינית בקיומה של מרפסת סוכה בדירתם.

10. הטענה בדבר בניה בלתי חוקית ללא היתר של הגגונים –

התובעים טוענים כי הגגונים נבנו ללא היתר בניה כדין. טענת הנתבעים שאין צורך בהיתר. הגם שבמסגרת סמכותי לדון בתביעה אין צורך להידרש לחוקיות הבנייה הנ"ל, אלא ליחסים בין בעלי הדירות מכוחו של התקנון המצוי ו/או המוסכם שנרשם לבית. אני מוצאת להתייחס לנושא בדרך אגבית.

תיק רישום הבית המשותף מצוי בידיעתי השיפוטית מכח תפקידי המינהלי במסגרת טיפול ברישום בתים משותפים. בצו רישום הבית המשותף שניתן לבית המשותף ביום 7/6/1995 (תיק שטר 14138/1995) אוזכרו שתי הערות, מדובר בהערות על פי תקנה 27 ותקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) שנרשמו על פי שטר 12262/87: הערות אלו יוחדו בעת מתן צו הרישום לבית המשותף בשנת 1995 לכל הדירות בבית.



ההערה על פי תקנה 29 בעניין אי ההתאמה נרשמה על יסוד מכתב הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות מיום 3.11.87, המתייחס לנושא אי ההתאמה בבניין א' (הבנין החזיתי) – (נשוא ההליך בפני- ת.פ.) ובו מצוטט כדלקמן:

”בשם הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות אבקשך לרשום הערה לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין בדבר אי התאמה של הבנינים על חלקה 282 (מספר החלקה לפני פרצלציה – ת.פ.) להיתר הבניה אשר נתנה הועדה בחלקה הנ”ל....(היתר מס’ 9835 מיום 14/1/74)

אי ההתאמה מתבטאת בבניה כדלקמן:

א. בניין א' (חזיתי - בו נמצאים משרדי לשכת רישום המקרקעין)

1. מרתף מסחרי

2. קומת משרדים מעל קומת קרקע.

3. תוספת 52.62 מ”ר בכל קומת מגורים ובסה”כ 315.12 מ”ר

4. תוספת סוכות (מרפסות לא מקורות) בשטח 30.1 מ”ר.”

ההערה לפי תקנה 29 העוסקת בהערה על אי התאמה להיתר נמחקה מכל הדירות בבית רק בשנת 1999.

על כן, אם התובעים מלינים על אי חוקיותם או בנייתם של הגגונים ללא היתר הרי גגונים אלו לא אוזכרו באותו מכתב של הוועדה המקומית לתכנון ובניה. לא רק זו אפילו יתכן שאף מרפסת סוכתם עצמה נגועה באי חוקיות. אין מחלוקת כי בשנת 87 עת שנרשמה ההערה בגין אי התאמה כבר היו

מותקנים גגונים שהוקמו סמוך לאיכלוס (על פי עדות התובעת הוקמו הגגונים 4-5 שנים לאחר האיכלוס) אך במכתב העיריה אין כל התייחסות אליהם.

ע.ת 1 גב' וויג :

”ש. נכנסתם בינואר. בסוכות הראשון בדירה ישיבתם בסוכה?

ת. כן. במשך כמה שנים ישבנו בסוכה עד שהתחילו השכנים לשים גגות. ישבנו

במשך 4-5 שנים. כשהגיעו השכנים לא הסתכלתי כל הזמן למעלה. השכנים התחילו

לשים גגונים” (עמ’ 6 לפרוטוקול שורות 6-8)

על כן נושא החוקיות אינו רלבנטי לעניננו מה גם שלא הוכח כי מדובר באי חוקיות או בפעולה המצריכה קבלת היתר.

11. האם התקנת הגגונים ברכוש המשותף נעשתה בניגוד לסעיף 2 לתקנון המצוי ומהווה

פגיעה ברכוש המשותף או בתובעים בשל כך-

גם אם אין לתובעים זכות קניינית בקיומה של מרפסת סוכה עדיין יש מקום לבחון את השאלה לעיל.



בתקנון המוסכם שנרשם לבית נקבע בסעיף 4 כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המוסכם למצוי תקבענה הוראות התקנון המוסכם. יחד עם זאת לא נקבע כל הוראה העומדת בסתירה לסעיף 2 לתקנון המצוי. סעיף 2 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע כדלקמן:

2'. שינויים ותיקונים בדירה
(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

טענת התובעים כי איש מהנתבעים או בעלי הדירות הקודמים לא ביקש מראש, ודאי לא קיבל, את הסכמת התובעים בהתאם לסעיף 2 ב' לתקנון המצוי או הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בהתאם לנדרש בסעיף 2 א' לתקנון המצוי, לצורך השינויים שביצעו מחוץ לדירותיהם, והכוונה לגגונים. יוזכר שאין מחלוקת כי במועד גמר הבניה לא היו מותקנים גגונים מעל המסתורים.

ב"כ התובעים מבקש ללמוד גזירה שווה גם מהוראות החוק בנושא הרחבה בפרק ג' 1 לפיו **"71 ב. (ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את**

האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה"

לדעתו העיקרון הוא שאסור שהרחבת דירות תפגע בזכות של אדם לבנות סוכה וכי בניית הגגונים פוגעת בזכות התובעים לעשות שימוש בסוכה.

אין ללמוד גזירה שווה בנושא הנדון בפני מן הסעיף הנ"ל: ראשית- הסעיף עוסק בהרחבת דירה ודווקא בשל העובדה שאנו עוסקים בהגבלת זכותו של בעל דירה להרחבה יש לפרשה בצמצום ובהתייחס לאותו נושא, מה גם שמדובר בבינוי פיזי של דירה. שנית- דווקא הנוהג לא הוכח בענייננו. במשך שנים רבות לא שימש המקום לסוכה כלל ולא היה בידיעת הנתבעים כי הוא אמור לשמש לסוכה. נושא הגגונים אף לא הועלה מעולם באסיפת דיירים.

טוען ב"כ הנתבעים כי הגגונים שנבנו רק הפרידו בין מתקני הכביסה, ואף התובעת בנתה גגון כדי להימנע מהרטבת כביסתה.

אני סבורה כי קיומם של גגונים מפלסטיק מעל חבלי הכביסה נהוג בבית המשותף עצמו. כך נראה מצדדיו האחרים של הבית נשוא ההליך וכן בבתים אחרים במרחבי העיר. בנסיבות הזמן והמקום, גילו של הבית, מראה קירותיו החיצוניים של הבית, המזגנים התלויים עליו (ראה ד/4), הגגונים הזזים של מרפסות הסוכה, שאף הם עשויים פלסטיק מאותו חומר לא



ניתן לקבוע כי מדובר בפגיעה ברכוש המשותף או בבעל דירה אחרת. במקרה זה ולאור נסיבותיו התקנת הגגונים הינה בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף. על כן אני דוחה את הטענה כי התקנת הגגונים הינה בניגוד לסעיף 2 לתקנון המצוי.

12. בין יתר טענות הנתבעים הועלתה טענה כי התובעים מנועים מהגשת תביעתם כיום לאחר שתיקה ארוכה בת 35 שנים מצד התובעים שתיקה שמשמעותה וויתור על הדרישה. הנתבעים טוענים כי חלה אף התיישנות על דרישת התובעים. ב"כ התובעים טען כי רצונם של התובעים להימנע מעימות וזכותם הקניינית מנתקת כל התיישנות אפשרית. אינני סבורה כי הכרעה בשאלה ההתיישנות דרושה לי לאור המסקנות אליהן הגעתי ואולם משקבעתי כי אין מדובר בזכות קניין יש בהחלט משקל לשיהוי בהגשת ההליך המשפטי להסרת הגגונים ובפרט בשים לב לכך שחלפו למעלה מ- 35 שנים.

13. לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.
אני מחייבת את התובעים בהוצאות הנתבעים 1-2,7 (שהיו מיוצגים) בסך 2500 ₪
בנסיבות המקרה ולגבי שאר הנתבעים לא ניתן צו להוצאות.

ניתן בעדר הצדדים 15/02/2011 י"א/אדר א/תשע"א וישלח להם.

תמר פריאנטה
המפקחת על רישום המקרקעין
רחובות